

[별표2]

의무제공대상설비의 제외 요건 (제15조 제2항 관련)

1. 제18조제2항에 따른 제공요청일 이전에 계약서 등 공식 문서를 통해 수요처와 사용계획이 확정된 설비
2. 구축시점으로부터 3년이 경과되지 아니한 설비(노후화 및 파손에 따른 대·개체 설비의 구축시점은 기존설비의 최초 구축일을 기준으로 한다). 다만, 「전기통신사업법」 제63조에 따른 전기통신설비의 공동구축 대상 설비 중 사업자간 공동구축 협의를 거치지 아니한 설비는 해당하지 않음
3. 2006년 이후 구축한 광케이블(광케이블을 대·개체하는 경우 제외). 다만, 2004년, 2005년에 구축한 광케이블은 해당구간의 관로를 제공할 수 없는 경우에 한하여 제공
4. 인입구간에서 관로를 제공할 수 있는 경우 해당구간의 광케이블
5. 비인입구간에서 광케이블을 제공할 수 있는 경우 해당구간의 관로

※ 제1호 및 제2호는 유선통신망과 이동통신망 구축 용도에 모두 적용한다.

※ 제3호는 유선통신망 구축 용도에, 제4호 및 제5호는 이동통신망 구축 용도에 각각 적용한다.

※ 제5호의 비인입구간 중 "인입구간과 직접 연결되어 있는 비인입구간(인입구간에 서 첫 번째로 분기되는 인공 및 수공까지의 구간을 말한다)"은 인입구간으로 간주한다.

※ 제2호, 제4호 및 제5호는 5G 통신망을 새롭게 구축하는 신규사업자에 대하여는 이동통신망 구축용도에 한해 사업등록일로부터 5년간 적용하지 아니한다.